

공소시효 정지사유 있는 사건기록 보존방법 개선 지시

[공소청예규 제123호, 공판2과][시행 2026. 10. 2.]

〈대검예규 공판 제221호, 1994. 6. 7.〉

〈대검예규 제479호, 2009. 10. 30.〉

〈대검예규 제660호, 2013. 7. 3.〉

〈대검예규 제854호, 2016. 7. 4.〉

〈대검예규 제1005호, 2019. 7. 4.〉

〈대검예규 제1293호, 2022. 7. 19.〉

〈공소청예규 제123호, 2026. 9. 30.〉

일부 공범은 공소제기하고 다른 일부 공범은 불기소 또는 기소중지하는 경우에 재판 확정시까지 다른 일부 공범에 대한 공소시효가 정지되는 바, 이와 같이 공소시효 정지사유 있는 사건에 관하여 그 구별 방법, 보존 등에 관한 규정 미비로 사건기록이 잘못 보존 또는 폐기되거나 민원서류를 잘못 발급하는 사례가 있어 다음과 같이 지시하니 그 시행에 만전을 기하기 바랍니다.

다 음

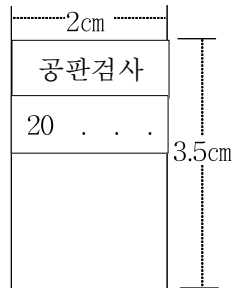
1. 일부 공범은 기소하고 다른 일부 공범은 불기소 또는 기소중지하는 경우
 - 가. 불기소, 기소중지 사건기록표지의 상단우측여백에 "공소시효 정지사유 있음"이라는 붉은색 고무인으로 날인한다.
 - 나. 공소제기한 수사기록표지 아래 비고란 여백에 위와 같은 고무인을 날인한다.
 - 다. 기소중지결정시 피의자에 대한 지명수배통보 전자계산기 입력요구서의 범행 개요란 여백에 위와 같은 고무인을 날인한다.

2. 관련 재판확정기록을 보존하는 경우

기록보존사무 담당자는 위와 관련된 재판 확정기록을 인수하여 보존하는 경우에 그 확정기록에 의거, 공소시효 정지기간을 산정하고 이에 따라 불기소 또는 기소중지된 공범에 대한 공소시효 완성일을 수정한 다음 기록표지의 상단우측여백에 결재용 고무인(아래예시참조)을 찍어 그 공란에 일자를 명기하여 날인 또는 서명하는 방법으로 공판검사의 결재를 받아 공소시효 정지 기간만큼 연장하여 일반적인

불기소, 기소중지사건기록의 보존례에 따라 보존조치 한다.

※ 결재용 고무인의 예



3. 재검토기한

「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 예규에 대하여 2027년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙(2022. 7. 19.)

제1조(시행일) 이 예규는 2022년 7월 19일부터 시행 한다

제2조(종전 예규의 폐지) 종전의 공소시효 정지사유 있는 사건기록 보존방법 개선 지시(대검 예규 제1005호)는 이를 폐지한다.

부 칙(2026. 9. 30.)

제1조(시행일) 이 예규는 2026년 10월 2일부터 시행 한다